

**Aula 07 - Prof^a. Juliana
Sganzerla (somente
PDF)**

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Juliana Sganzerla, Murilo Marques

28 de Agosto de 2026

Sumário

Sexologia Forense.....	2
1 - Considerações Iniciais	2
2 - Sexologia.....	2
2.2 – Estupro.....	3
2.3 Ato Libidinoso	11
2.4 – Estupro de Vulnerável.....	13
2.5 – Outros Tipos de Estupro	15
2.6 – Agravantes Gerais	16
Erotologia Forense e Parafilias	18
Tipos e Determinação de Sexo.....	20
Obstetrícia Forense.....	22
Aborto.....	25
Infanticídio e Abandono de Recém-nascido.....	28
Questões Comentadas	29
Lista de Questões	45
Gabarito	54



SEXOLOGIA FORENSE

1 - Considerações Iniciais

Hoje, vamos estudar **Sexologia Forense**.

Confesso a você que não se trata de um assunto comum nas provas pois **não são todos os editais que preveem esse tema**.

Por ser uma matéria com maior relação com a atuação de Médico Legistas e pouca relação com os demais cargos das carreiras policiais e periciais, as provas normalmente se limitam a abordar praticamente dois assuntos: **estupro e atentado violento ao pudor, porém isso não fica evidente no edital**. Concluímos isso através da análise da Engenharia Reversa que utilizamos para montar nossos materiais. Porém, algumas questões podem aprofundar um pouco mais o assunto e aumentam a complexidade do tema.

Posto isso, iremos focar no que mais é cobrado e colocarei algumas caixas de assuntos mais aprofundados para cobrir esses temas mais complexos.

Juro que vai ser tranquilo!

Vamos lá!



2 - Sexologia

2.1 – Conceitos Gerais

A **Sexologia** corresponde à **parte da Medicina Legal que estuda questões médico-legais e periciais relacionadas às infrações penais contra a dignidade e a liberdade sexual**, à gravidez, ao aborto, ao parto, ao puerpério, ao infanticídio, à exclusão da paternidade e outros assuntos que envolvem a reprodução humana.

Viu aí que é muita coisa, né?

Ainda bem que só precisamos nos ater a alguns tópicos.

Porém, antes de iniciarmos, é importante destacarmos algumas grandes alterações que ocorreram no Código Penal (CP) nas últimas décadas: as **Leis 12.015/2009, 13.718/2018 e 15.280/2025**.

Ambas trouxeram modificações substanciais ao entendimento jurídico e aplicação de penas em crimes sexuais.

Então, sem enrolações, vamos estudá-los!



2.2 – Estupro

O termo estupro deriva do latim *stuprum*, que significa afronta, desonra, infâmia. Assim, o termo busca remeter a um **dano à dignidade e liberdade sexual**, pois o crime de estupro, que está previsto no Art. 213 do CP, é definido como:

CP, Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

§ 2º Se da conduta resulta morte:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos

Constranger representa o **obrigar um indivíduo a fazer o que não quer**. Esse ato pode ser realizado por meio de violência ou utilizando-se de grave ameaça, sobrepondo-se à resistência da vítima em praticar o ato sexual e/ou impedindo seus movimentos.



A resistência pode ser verificada, pericialmente, por meio da presença de estigmas ungueais, escoriações, contusões, equimoses. Esses sinais geralmente são encontrados em partes corporais frequentemente relacionadas a crimes sexuais: boca, pescoço, face interna das coxas, região anal, genitais, seios etc.

As mordidas são vestígios bastante comuns em casos de estupro.

Lembre-se que mordidas provocam lesões **corto-contusas**.

Ao utilizar o termo alguém, admite-se que **qualquer pessoa, independente de gênero (homem ou mulher) pode ser vítima (sujeito passivo) do crime de estupro**. Da mesma maneira, qualquer pessoa pode ser autor (sujeito ativo).



Porém, o que realmente deve-se ter atenção é em relação a necessidade de haver "violência ou grave ameaça" para que ocorra o crime. Portanto, corresponde ao **ato praticado envolto em violência não consentida**. Isso é importante de ser frisado, pois podem ocorrer situações de práticas sexuais com elementos de violência que não são, necessariamente, configuradoras do crime, apesar de poderem deixar sinais e vestígios no corpo (exemplos: tapas na cara, amarração ou algemamento das mãos etc.).

A violência pode ocorrer de duas formas:

Violência Efetiva: é quando há uso de força física (**violência efetiva física**) ou de meios que são capazes de afetar o entendimento da vítima (**violência efetiva psíquica**), diminuindo sua reação ou defesa. Exemplos: embriaguez, substâncias psicoativas e alucinógenas, anestesia, hipnose etc.

A **violência efetiva** precisa, necessariamente, **ser provada** para ser configurado o crime. Por isso, o exame pericial tem grande importância nesses casos.

Violência Presumida: é evidenciada nos casos de menores de 14 anos, alienados ou débeis mentais e pessoas com enfermidades que não as permitem oferecer resistência.

ATENÇÃO

No atual contexto, tanto a **violência efetiva psíquica** quanto a **violência presumida** passaram a configurar um novo tipo penal: o **estupro de vulnerável** (CP, Art. 217-A) que veremos mais à frente.

A **grave ameaça** corresponde a uma **modalidade de constrangimento psíquico**, uma promessa de uma mal maior, um temor do perigo (exemplo: dano iminente contra um filho). Assim, a vítima fica em um estado de pavor ou medo, podendo ser mais grave que o emprego de violência física. Como nessas situações não ocorre a produção de vestígios (da grave ameaça), esses não são passíveis de exame pericial, devendo ser constatada mediante declarações, testemunhos e outros meios indiretos.



QUESTÃO POLÊMICA

Conjunção carnal é, necessariamente, **pênis no interior da vagina (cópula)**. Essa introdução peniana pode ser parcial ou completa, com ou sem ejaculação. De qualquer forma, é preciso a interação entre homem e mulher. Não há como se falar em conjunção carnal entre duas pessoas



do mesmo sexo. Isso não significa que a **violência sexual entre pessoas do mesmo sexo** seja atípica, pois, embora **não se configure conjunção carnal**, ela caracteriza estupro na forma de outro ato libidinoso, tema que veremos na sequência.



(IDECAN/PEFOCE) A infância é vista tradicionalmente como uma fase de divertimento e tranquilidade. Entretanto, para milhares de crianças, a violência e a negligência são partes da vida diária. Em relação ao exposto, assinale a alternativa que **NÃO** corresponda a uma possível manifestação orofacial de abuso físico e sexual.

- a) cicatrizes nas comissuras.
- b) dentes fraturados.
- c) cáries isoladas.
- d) sinais de fratura em côndilo.
- e) queimaduras por alimentos quentes.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Cicatrizes nas comissuras labiais (canto externo da boca) podem estar relacionadas à introdução de parte corporais ou objetos de cunho sexual.

A **alternativa B** está incorreta. Dentes fraturas podem ser em consequência de introdução de parte corporais ou objetos de cunho sexual de maneira forçada ou até de golpes de agressão.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. Cárie é uma destruição dos tecidos calcificados do dente através do ataque dos ácidos produzidos por bactérias presentes na boca. Essa produção de ácidos é maior com o consumo de açúcar e em casos onde há falta de higiene bucal (Essa é uma explicação simplificada. Acalmem os coraçõezinhos, cirurgiões-dentistas, pois essa não é uma aula exclusiva para odontologia, ok? Não faz sentido eu abordar esse tema de forma técnica)

A **alternativa D** está incorreta. Sinais de fratura em côndilo (estrutura anatômica que faz parte da articulação que liga a mandíbula ao restante do crânio) podem ser produzidos por golpes de agressão ou arremessar/solar a criança no solo.

A **alternativa E** está incorreta. Queimaduras podem ser um tipo de abuso.





Sinais de Certeza de Conjunção Carnal:

- **Hímen rompido** em data compatível com o evento
- Presença de **sêmen ou seus resquícios** (líquido prostático, glicoproteína P30, antígeno prostático específico - PSA, fosfatase ácida prostática, líquido seminal) no interior vagina
- **Gravidez**, com data compatível com o evento

A gravidez é tanto um sinal de certeza que, juridicamente, o coito vestibular ou vulvar (coito ectópico) que resulte gravidez é considerado equivalente à conjunção carnal para que se configure o estupro.

Por sua vez, a **vasectomia** resulta em **ejaculação sem espermatozoides**. Porém, os demais componentes seminais podem ser encontrados.



As seguintes **técnicas de detecção de componentes seminais** podem ser utilizadas:

- **Reação de Florence:** aplicação de iodo metálico (ou metalóide), iodeto de potássio e água destilada no material em uma lâmina e examinar ao microscópio. Em caso positivo para espermatozoides, são visualizados cristais romboédricos castanho-avermelhados ou marrom-amarelados.
- **Reação de Baecchu:** após a reação de Florence, cerca de 20 a 30 minutos, cristais arredondados de tonalidade mais escura aparecem da periferia para o centro da mancha.
- **Reação de Barbério:** aplicação de gota do reagente de Barbério (solução aquosa saturada de ácido pícrico em glicerina) aquecido. O resultado positivo produz cristais amarelos, em formas variadas (formato de agulha, dois cones unidos pela base, isolados ou agrupados).



- **Prova de Corin-Stockis:** exame microscópico com ajuda de corantes (exemplo: azul de metileno) específica de manchas de esperma. Entretanto, não é específica para a espécie humana.
- **Lâmpada de Wood:** reação por fluorescência (emissão de luz ultravioleta filtrada - radiação entre 330 e 400 nm). Essa técnica pode ser utilizada em até 72 horas após a ejaculação. Algumas substâncias podem apresentar fluorescência e confundir com um falso positivo (exemplos: leite, vaselina líquida, loções suavizantes etc.)
- **Cristais de Bokarius:** cristais de formato semilunar são formados ao tratar a mancha suspeita com ácido fosfotúngstico.
- **Cristais de Dominici:** formação de cristais quadrados/retangulares ou em forma de cruz, com coloração vermelho-granada, ao aplicar gota de solução aquosa saturada de tribrometo de ouro
- **Reação de Walker:** presença de fosfatase ácida. A mulher também apresenta fosfatase ácida. Porém, em quantidade bem menor. A concentração em torno de 250 a 300 UI por mL indica origem prostática (masculina). Enquanto a de origem vaginal apresenta 0,07 UI ou salivar (0,03 UI). Caso seja encontrada pequena quantidade, não se pode excluir a possibilidade de conjunção carnal. Esse exame pode ser realizado em até 4 dias após a ejaculação intravaginal.
- **Pesquisa da glicoproteína P30** (antígeno prostático específico ou PSA). Pode ser feita por método imunológico, conhecido como ELISA. É um método sensível e específico para esse marcador de origem prostática, muito usado quando se quer confirmar a presença de sêmen numa mancha suspeita, inclusive em vestígios encontrados nas vestes da vítima.

Caso, durante a penetração, **não tenha ocorrido ejaculação**, pode ser realizado a busca por **células epiteliais** do agressor. E, nos eventos em que houve **uso de preservativo**, a pesquisa por **vestígios do lubrificante**.

Os espermatozoides ejaculados que permanecem **no interior vagina e útero** costumam "sobreviver" entre **24 e 48 horas**, chegando até a **72 horas (3 dias)**. Enquanto aqueles que ficam no **interior dos testículos** duram até **36 horas**.



(IDECAN/PEFOCE) O cadáver de uma adolescente foi encontrado com indícios de ter sido estuprada antes da morte: suas vestes estavam rasgadas e havia substância similar a sêmen na região genital e em suas roupas. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta.

- a) A presença de antígeno prostático específico na amostra colhida das vestimentas sugere a presença de sêmen.
- b) Amostras para exame genético colhidas nas vestes da vítima armazenadas sem refrigeração devem ser acondicionadas em meio úmido.
- c) Para confirmar se a substância encontrada no corpo da adolescente é sêmen, deve ser realizada, pelo laboratório de genética forense, a pesquisa de espermatozoides.
- d) Nesse caso, a rotura himenal é suficiente para a confirmação do estupro.
- e) O criminoso apresentou comportamento análogo ao distúrbio de mixoscopia.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. Mesmo sem a presença de espermatozoides é possível determinar a ocorrência de conjunção carnal, pela presença das enzimas fosfatase ácida e a glicoproteína P30 (PSA).

A **alternativa B** está incorreta. O meio úmido irá promover a proliferação de microrganismos que podem comprometer a amostra e sua análise.

A **alternativa C** está incorreta. Não precisar ser necessariamente fazer a pesquisa de espermatozoides, pois é possível determinar a ocorrência de conjunção carnal, pela presença das enzimas fosfatase ácida e a glicoproteína P30 (PSA).

A **alternativa D** está incorreta. A rotura himenal pode não estar relacionada. Isso é comum nos casos em que a vítima já deu início a vida sexual.

A **alternativa E** está incorreta. Mixoscopia é sinônimo para voyeurismo, que corresponde a excitação sexual pela observação de outras pessoas em relação sexual. Não é o caso em questão.

2.2.1 Himenologia Forense

O hímen é uma membrana mucosa situada na entrada da vagina, e seu estudo tem grande peso na sexologia forense, porque durante muito tempo a integridade himenal foi tomada como sinônimo de virgindade.

Embora o Código Civil tenha apagado de seu texto o vocábulo defloração e o Código Penal não mais se refira à expressão mulher virgem em nenhum de seus dispositivos, o estudo do hímen continua merecendo atenção em Medicina Legal porque as características himenais podem contribuir decisivamente para certas conclusões em perícias relacionadas à conjunção carnal.



Na anatomia do hímen são reconhecidos a borda de inserção, que se relaciona com as paredes vaginais, a borda livre, que delimita o óstio, a orla, situada entre a borda livre e de inserção e os óstio.



Quanto à forma do orifício, a classificação clássica de **Afrânio Peixoto** reconhece os seguintes tipos:

- **Hímen anelar:** é o mais comum, dotado de óstio único, geralmente central. A orla tem forma de anel, com largura uniforme;
- **Hímen semilunar ou falciforme:** tem óstio único, porém excêntrico, assumindo aspecto crescente (aspecto de meia-lua);
- **Hímen denticulado (lobulado ou coroliforme):** caracteriza-se pela borda livre recortada em múltiplos lóbulos, ou dentículos.
- **Hímen fimbriado (franjado ou rendilhado):** há uma pequena franja na borda livre;
- **Hímen cordiforme:** o óstio lembra um coração estilizado, resultante de duas chanfraduras simétricas;
- **Hímen helicóide:** a orla tem aspecto semelhante a um espiral;
- **Hímen apendiculado:** possui um pequeno apêndice que se projeta da borda livre;
- **Hímen labiado:** a orla possui dois entalhes que parecem se dividir em dois lábios;
- **Hímen trabeculado (septado ou nastroiforme):** possui dois óstios, simétricos ou não, separados por uma delgada trabecula;
- **Hímen triperfurado:** possui três óstios;
- **Hímen cribiforme:** possui múltiplos óstios;
- **Hímen imperfurado:** Desprovido de óstio. É uma condição patológica que, por não ter orifício, impede a saída do fluxo menstrual e pode levar à sua retenção.

O ponto mais cobrado é a diferença entre variação anatômica normal e sinal de agressão.

Para alcançar a vagina, o pênis precisa transpor o hímen, que com isso em geral se rompe. A rotura do hímen é habitualmente uma solução de continuidade radial, a partir da borda livre.



Pode ser única, dupla, ou menos comum, múltipla. Quando se estende por toda a orla e atinge a borda de inserção, a rotura é chamada **completa**; quando não alcança a borda de inserção, é denominada **incompleta**.



Entalhes, chanfraduras, hímen septado e hímen imperfurado **são variações congênitas**, próprias da anatomia daquela pessoa, e não indicam violência sexual.

O que sugere agressão é a **lesão traumática**, como a **equimose** e a **rotura recente**.



O entalhe ou chanfradura natural é raso e não alcança a base de inserção do hímen na parede vaginal. A rotura traumática **vai até a base de inserção** e, quando recente, vem acompanhada de **sinais inflamatórios**.

Sobre a rotura himenal, é fundamental distinguir recente de antiga.

A **rotura recente** apresenta bordas edemaciadas, avermelhadas, dolorosas, sangrantes e recobertas por fibrina, achados de inflamação e reparação que costumam se resolver em cerca de três a dez dias.

A **rotura antiga** já cicatrizou, com bordas retraídas, esbranquiçadas e sem sinais inflamatórios. Essa diferença é o que permite ao perito estabelecer ou afastar o nexo com um evento datado. .

A localização das roturas também tem valor e costuma ser descrita pela posição dos ponteiros de um relógio. Na **posição habitual**, com a vítima deitada, as roturas concentram-se nos quadrantes posteriores e inferiores. Já no **coito realizado em pé**, a incidência maior é nos quadrantes superiores.

Merecem registro ainda dois tipos com significado próprio. O hímen complacente, também dito dilatável ou elástico, é aquele cuja elasticidade permite a penetração, inclusive de corpos mais calibrosos, sem se romper. Por isso a integridade himenal não exclui a conjunção carnal.

Por fim, adentrando um pouco na obstetrícia forense, após o parto, os restos da membrana himenal recebem o nome de **carúnculas mirtiformes**.



Exame Sexológico Pericial

A perícia nos crimes contra a dignidade sexual se organiza em dois grandes momentos, o exame subjetivo e o exame objetivo.

O **exame subjetivo** corresponde à parte declaratória e de história. Nele o perito colhe a anamnese, o relato do fato, as queixas e avalia as condições psíquicas da pericianda. É a etapa da percepção do estado emocional.

O **exame objetivo** é a inspeção do corpo, e se divide em genérico e específico.

- **Exame objetivo genérico:** avaliam-se e descrevem-se os dados gerais da pessoa, como biotipo, peso, estatura, grau de desenvolvimento, e faz-se a busca por lesões pelo corpo, especialmente nas zonas de ataque e defesa, onde aparecem estigmas ungueais, escoriações, equimoses e mordidas.
- **Exame objetivo específico:** o foco é sobre as regiões genital, anal e oral, com a pericianda em posição ginecológica, para pesquisa dos sinais de conjunção carnal e de atos libidinosos, além da coleta de material, como swabs, pesquisa de esperma e raspado subungueal.

Some a isso a preocupação com a cadeia de custódia, já que todo vestígio coletado precisa ter sua rastreabilidade preservada, sob pena de perder valor probatório.

Tudo certo até aqui?



2.3 Ato Libidinoso

Por sua vez, "**outro ato libidinoso**" corresponde a **qualquer outra prática, com contato, diversa da conjunção carnal, que tenha conteúdo sexual com o objetivo de se satisfazer e ter algum tipo de prazer** (exemplos: palpação dos seios e nádegas, "encoxadas" etc.). Antigamente, antes de 2009, esses atos estavam fora do crime de estupro, fazendo parte do tipo penal chamado de **atentado violento ao pudor**.



A prática de estupro por meio de outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal é equivalente ao antigo **atentado violento ao pudor** (esse tipo penal foi revogado).

Alguns termos específicos que podem configurar **atos libidinosos**:

- **Coito Ectópico**: colocação do pênis em locais diversos da conjunção carnal;
- **Coito Anal ou Sodomia**: é a penetração do pênis no ânus;
- **Topoinversões**: práticas sexuais que envolvem o uso de cavidades não genitais consideradas inadequadas (exemplo: o próprio coito anal, seios, axilas, coxas etc.);
- **Felação**: tipo de topoinversão em que o pênis é colocado na boca;
- **Cunilíngua**: outro tipo de topoinversão entre a boca/língua com órgãos genitais externos femininos;
- **Heteromasturbação**: uma pessoa que masturba a outra;
- **Contemplação Lasciva**: é o ato de satisfazer a libido ao visualizar outra pessoa nua, sem haver contato físico. Para configurar estupro, deve haver constrangimento da vítima. Nos casos de estupro de vulnerável (Art. 217-A), não há necessidade do constrangimento;
- **Contato Voluptuosos**: contato por meio de instrumentos corporais (mecânicos ou artificiais) em áreas erógenas.

A prática de masturbação em ambiente público com ou sem ejaculação sobre outra pessoa é exemplo de outro tipo penal: a **importunação sexual** (CP, Art. 215-A: *Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro*).

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)

Como o ato libidinoso pode englobar uma vasta gama de possibilidades, cabe ao perito, ao examinar a vítima, **descrever minuciosamente as lesões, sinais e vestígios observados**. Com isso, procura-se **estabelecer o nexo causal** entre os fatos narrados e o que foi visualizado.

Já no exame físico de casos estupro com realização de coito anal, além da busca por vestígios de esperma como na conjunção carnal, deve-se observar lesões, como **rágades** (são fissuras, rachaduras ou rompimentos) das pregas anais.



CP, Art. 213, § 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

Aqui, estamos diante de um **ato preterdoloso**. O autor não objetiva a lesão corporal, porém, assume o risco de produzi-la. Nesses casos, as lesões de natureza leve produzidas em consequência do ato do estupro são absorvidas pelo crime-fim (estupro).

Assim, ao ocorrer a lesão, deve ser verificado se ocorreu uma das situações previstas no art. 129, em seus parágrafos:

- **1º (Lesão Grave):** Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; perigo de vida; debilidade permanente de membro, sentido ou função; aceleração de parto; ou
- **2º (Lesão Gravíssima):** Incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável; perda ou inutilização do membro, sentido ou função; deformidade permanente; aborto.

O parágrafo § 1º ainda prevê aumento de pena nos casos em que a vítima tenha entre **14 a 18 anos**.

CP, Art. 213, § 2º Se da conduta resulta morte:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos

Da mesma forma que a ocorrência de lesão, o § 2º trata-se de uma ação preterdolosa. Porém, como o resultado é a morte da vítima, há um aumento ainda maior da pena.



2.4 – Estupro de Vulnerável

A ação de submeter **menores de 14 anos** e os **portadores de enfermidade ou deficiência mental** à conjunção carnal ou outro ato libidinoso é considerado **estupro de vulnerável** (Art. 217A, CP).

CP, Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:



Pena – reclusão, de 10 (dez) a 18 (dezoito) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 15.280, de 2025)

CP, Art. 217-A, § 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

Entende-se que, dentro das possibilidades de vítimas elencadas pelo artigo, **não há como ocorrer o devido entendimento para a prática sexual ou que não puderam oferecer a resistência**. Por isso, a pena é maior do que a do estupro.

A pessoa completamente adormecida, embriagada, dopada, anestesiada ou outras **situações de diminuição de resistência** podem configurar como vítima desse tipo penal (**pessoas vulneráveis**).

CRIMES HEDIONDOS

Tanto o estupro simples quanto o estupro de vulnerável são considerados **crimes hediondos** (Lei 8.072/1990). Portanto, são crimes que não oferecem ao agressor a possibilidade de anistia, indulto, fiança e liberdade provisória.

CP, Art. 217-A, § 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 15.280, de 2025)

Devido a frequência de desproporção física entre autor e vítima, **as lesões em crianças costumam ser mais acentuadas** do que nos casos de estupro em adultos.



CP, Art. 217-A, § 4º Se da conduta resulta morte:

Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 15.280, de 2025)

§ 4º-A. É absoluta a presunção de vulnerabilidade da vítima e inadmissível sua relativização. (Incluído pela Lei nº 15.353, de 2026)



A lei presume que o menor de 14 anos **não tem maturidade para consentir com o ato sexual**. Durante anos discutiu-se se essa presunção poderia ser afastada no caso concreto, por exemplo alegando que a vítima já tinha vida sexual, que consentiu ou que o casal mantinha um relacionamento. Chegou a haver decisão do STJ absolvendo réu com base em circunstâncias como relacionamento afetivo e nascimento de filho, o que reacendeu o debate.

Para encerrar a controvérsia, a Lei 15.353/2026 inseriu o § 4º-A no art. 217-A, deixando expresso que **a presunção de vulnerabilidade é absoluta e não admite relativização**, e deu nova redação ao § 5º, para reforçar que as penas se aplicam independentemente do consentimento da vítima, de sua experiência sexual, de relações anteriores e da eventual gravidez resultante do crime.

Assim como no estupro simples, a morte da vítima causa aumento ainda maior da pena.

CP, Art. 217-A, § 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima, de sua experiência sexual, do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime ou da ocorrência de gravidez resultante da prática do crime. (Redação dada pela Lei nº 15.353, de 2026)

Esse parágrafo deixa claro que **INDEPENDENTE DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA**, o crime de estupro (de vulnerável) se configura. Até mesmo, se o ato já tenha sido praticado outras vezes.

2.5 – Outros Tipos de Estupro

A **Lei 13.718/2018** adicionou, dentre outros, os seguintes itens ao CP:

CP, Art. 226. A pena é aumentada:

IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado:

- a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes;*
- b) para controlar o comportamento social ou sexual da vítima.*

- **Estupro Coletivo:** quando o estupro é **cometido com o concurso de dois ou mais agentes**. Exemplo: um grupo de jovens se aproveitam da vulnerabilidade de uma moça e passam a abusá-la e violentá-la sexualmente.
- **Estupro Corretivo:** quando o estupro **visa controlar o comportamento social ou sexual da vítima**. Seria uma forma de "educação" à vítima. Exemplo: um rapaz é homossexual e uma amiga da mãe dele o prende e o força a realizar atos libidinosos com ela com o pensamento de que, ao praticar tais atos, ele irá ser "corrigido".



Verifica-se que, em ambos os casos, há aumento das penas.

2.6 – Agravantes Gerais

Qualquer uma das modalidades de estupro elencadas pode ter sua **pena aumentada** se:

CP, Art. 226. A pena é aumentada:

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

A primeira situação de aumento acontece nos casos em que há **relação de parentesco, intimidade ou de autoridade**.

CP, Art. 234-A. Nos crimes previstos neste Título a pena é aumentada:

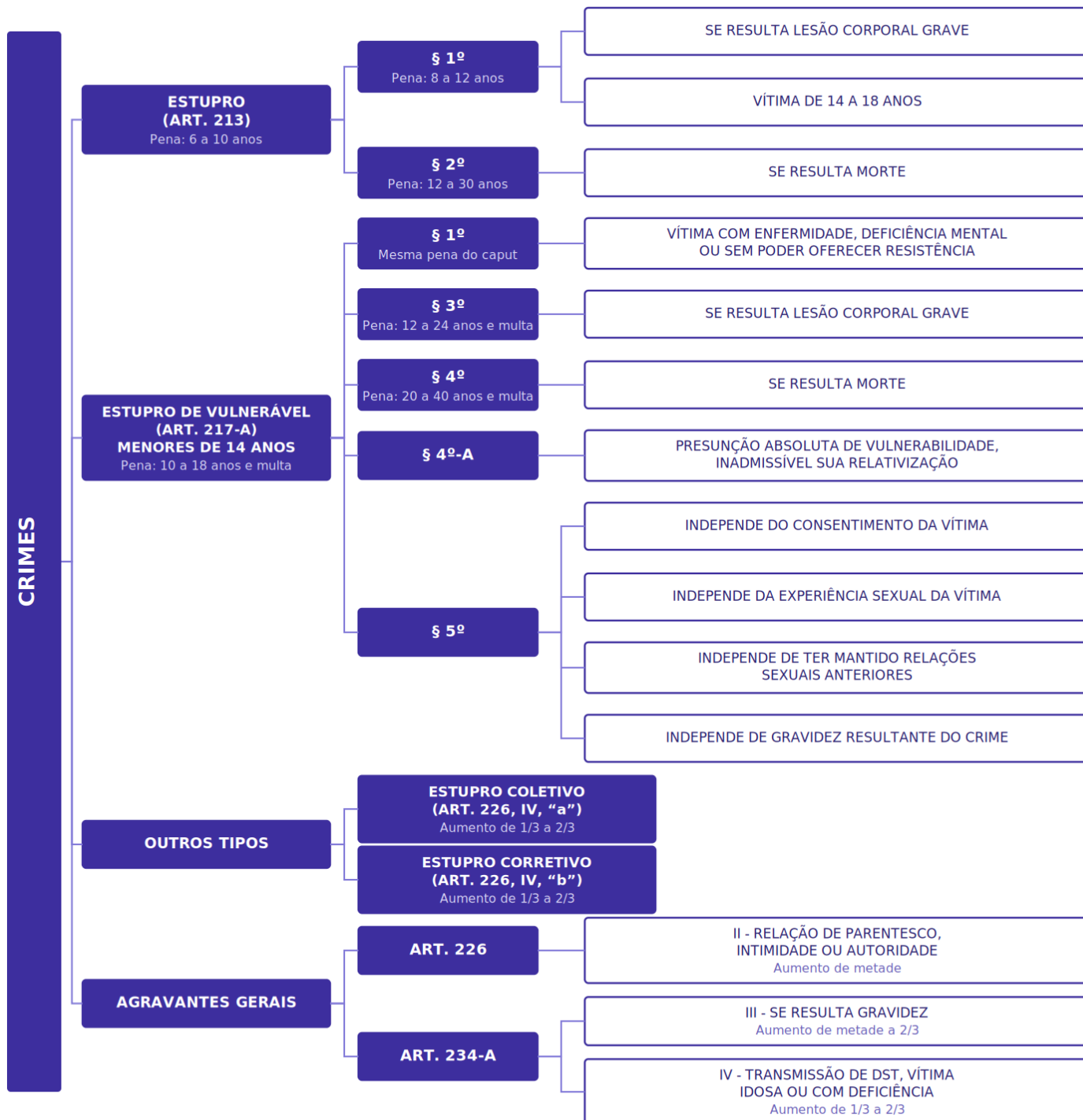
III - de metade a 2/3 (dois terços), se do crime resulta gravidez;

IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência.

Portanto, **caso o estupro resulte gravidez, a pena é aumentada em dois terços**. Já as outras possibilidades de aumento são nos casos de:

- Ocorrer **transmissão de doença sexualmente transmissível** (DST) - atualmente a redação correta seroa IST (Infecção Sexualmente Transmissível). A transmissão da enfermidade tem que ocorrer para configurar a qualificadora.
- A vítima ser **idosa** ou **pessoa com deficiência**.





EROTOLOGIA FORENSE E PARAFILIAS

A erotologia forense estuda os **comportamentos sexuais atípicos**, as chamadas **parafilias**, que despertam interesse médico-legal quando se associam a uma prática criminosa. Parafilia é o padrão de excitação sexual dirigido a objetos, situações ou alvos incomuns. Nem toda parafilia é crime, mas várias delas aparecem em contextos periciais, e as bancas cobram sobretudo a nomenclatura.



Voyeurismo, também chamado de mixoscopia: prazer em observar outras pessoas nuas ou em ato sexual, sem que percebam.

Exibicionismo: satisfação obtida ao expor os órgãos genitais a terceiros.

Frotteurismo: prazer em roçar-se em pessoa sem o seu consentimento, o que popularmente se conhece por "encoxada".

Fetichismo: excitação dirigida a objetos inanimados ou a partes específicas do corpo.

Sadismo: prazer em infligir dor, sofrimento ou humilhação ao parceiro.

Masiquismo: prazer em sofrer dor, submissão ou humilhação.

Bondagismo: prazer dependente do contato com pessoas amarradas ou imobilizadas.

Pedofilia: A atração é voltada para o indivíduo pré-púbere, ou seja, antes de qualquer sinal de puberdade (sem desenvolvimento de mamas ou pelos pubianos, por isso a idade de referência é de 13 anos ou menos).

Hebefilia: A atração é voltada para o indivíduo púbere — aquele que está exatamente na fase de transição e início do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários (a idade de referência é de 11 e 14 anos).

Efebilia: Atração por adolescentes em estágio final da puberdade ou pós-púberes (geralmente entre 15 e 19 anos).

Obs.: Sim, as idades se sobrepõem. A confusão é muito comum. Para a sexologia forense e a psiquiatria, a linha divisória não é a idade exata, mas o estágio de desenvolvimento biológico (puberdade) do alvo da atração.

Seguindo...

Necrofilia: atração sexual por cadáveres.



Zoofilia, sinônimo de bestialismo: prática sexual com animais.

Gerontofilia: atração por pessoas idosas.

Cronoinversão: atração por pessoas de faixa etária muito diferente da sua, como o jovem que se interessa por pessoas bem mais velhas.

Coprolalia: prazer sexual em proferir ou ouvir palavras obscenas, palavrões e agressões verbais.

Coprofilia: prazer sexual envolvendo fezes.

Crematofilia: prazer condicionado a ter que pagar pelos serviços sexuais.

Riparofilia: atração por pessoas sujas, maltrapilhas ou de baixa condição.



As bancas frequentemente tentam confundir o diagnóstico psiquiátrico com a tipificação penal. Na prática, o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do Código Penal) ocorre quando há conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante para a configuração do crime se o autor possui ou não o diagnóstico clínico de pedofilia.

A lei penal foca na presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima, enquanto a sexologia forense analisa o desvio do instinto sexual (parafilia) do agente, podendo ou não haver cruzamento entre o diagnóstico e a prática delitiva.

TIPOS E DETERMINAÇÃO DE SEXO

A medicina legal admite que o sexo não se resume a um único critério, e a doutrina costuma descrever nove tipos de sexo.

- **Sexo genético ou cromossômico:** definido pelo par de cromossomos sexuais, XX no feminino e XY no masculino.
- **Sexo cromatínico ou nuclear:** identificado pela cromatina sexual, ou seja, pela presença do corpúsculo de Barr no núcleo das células.
- **Sexo gonadal:** determinado pelas gônadas, testículos no masculino e ovários no feminino.
- **Sexo morfológico ou somático:** dado pelos caracteres sexuais secundários e pelo fenótipo.
- **Sexo genital ou anatômico:** definido pela genitália externa e interna.
- **Sexo endócrino ou hormonal:** relativo à produção hormonal predominante.
- **Sexo psíquico ou psicológico:** a percepção que o indivíduo tem de si.
- **Sexo jurídico, civil ou legal:** o que consta no registro.
- **Sexo de criação ou social:** aquele em que a pessoa foi educada e se apresenta ao meio.



O corpúsculo de Barr é uma massa de cromatina condensada, correspondente ao cromossomo X inativado, encontrada no núcleo das células femininas, e é ele que define o sexo cromatínico ou nuclear. Ele permite identificar o sexo biológico de quem deixou um vestígio celular na cena do crime (saliva, mucosa oral, raiz do cabelo ou sangue).

Para as provas, leve que o número de corpúsculos é sempre o número de cromossomos X menos um ($X - 1$).

- **Padrão Feminino (XX):** Possui 2 cromossomos X. Logo, apresenta 1 Corpúsculo de Barr (Cromatina Positiva).
- **Padrão Masculino (XY):** Possui apenas 1 cromossomo X. Logo, apresenta 0 Corpúsculo de Barr (Cromatina Negativa).



BIZU ESTRATÉGICO

A doutrina médico-legal clássica (França, Croce) mantém a nomenclatura "Sexo" para todos os nove critérios. No entanto, bancas atuais podem cruzar esses conceitos com a sociologia moderna. Leve para a prova as seguintes equivalências:

- Sexo Psíquico (ou Psicológico): Na terminologia moderna, corresponde à Identidade de Gênero. Refere-se exclusivamente a como o indivíduo se percebe internamente e se reconhece, independentemente da sua biologia.
- Sexo Social (ou de Criação): Corresponde à Expressão de Gênero e aos papéis sociais. É a forma como o indivíduo se apresenta ao mundo (comportamento, vestimenta, nome social) e como a sociedade o lê.

Atenção: Em provas objetivas estritas de Medicina Legal, a regra é buscar a literalidade da doutrina clássica (Tipos de Sexo). Caso a questão seja de Direitos Humanos, Criminologia ou uma prova discursiva, utilize os termos de "Gênero" para demonstrar atualização conceitual técnica.

Tudo certo por aí? Respire uns minutinhos e retorne para entrarmos nos últimos tópicos da aula...



OBSTETRÍCIA FORENSE

A obstetrícia forense estuda a **gravidez, o parto e o puerpério** sob a ótica médico-legal, e serve de subsídio para crimes como o aborto e o infanticídio.

Falaremos do que é mais cobrado em prova, não aprofundaremos em todos os tópicos, ok?

Sinais de Gravidez

Os **sinais de presunção** são **maternos**, gerais e pouco específicos. Reúnem a amenorreia, as náuseas e vômitos, a sialorreia, as perturbações digestivas, as alterações do apetite e do paladar, a polaciúria (é a necessidade de urinar com muita frequência, mas sempre em pequenas quantidades), a lipotimia (sensação iminente de desmaio, caracterizada por um mal-estar passageiro em que a pessoa sente que vai perder os sentidos, mas permanece consciente), as tonturas, as alterações mamárias como a congestão, e as pigmentações, entre elas o cloasma, também chamado de máscara gravídica, e a pigmentação da linha alba, conhecida como linha nigra. Repare que atraso menstrual, mesmo com data bem estabelecida, é apenas presunção, jamais certeza.

Os **sinais de probabilidade** decorrem de **alterações do útero e do colo**. Incluem o amolecimento do istmo (sinal de Hegar), o amolecimento do colo (sinal de Goodell), a coloração violácea da vulva e da vagina, o aumento do volume uterino, o rechaço fetal ou rechaço uterino (sensação física da flutuação do feto dentro do útero cheio de líquido amniótico) e o sopro uterino (som produzido pelo sangue materno ao passar em alta velocidade pelas artérias uterinas, que estão dilatadas para nutrir a placenta).

Os **sinais de certeza são fetais**. São eles os batimentos cardíacos fetais, a percepção dos movimentos ativos do feto pelo examinador, a palpação de partes fetais e a visualização por ultrassonografia.

Para o diagnóstico objetivo da gravidez, o meio forense se apoia na dosagem do beta-hCG, hormônio da gestação, e na ultrassonografia. A tira reagente de urina (teste de farmácia) é apenas teste de triagem.



Eu sei que algumas coisas dessa parte da aula são mais complexas, mas a banca pode cobrar na sua prova. Estou sendo bem objetiva e indo direto ao ponto do que você precisa saber, ok? E não, isso não é cobrado apenas para médico. As bancas cobram em provas para os diversos cargos policiais. O uso de termos técnicos é proposital, pois é assim que aparecerão na sua prova. A explicação aparece logo após ou entre parênteses.

Parto

Passando ao parto, é preciso separar os sinais recentes dos antigos.

São sinais de **parto recente** o útero aumentado, com o fundo ainda alto logo após o parto e involuindo com os dias, o colo entreaberto e amolecido, os lóquios (secreções vaginais eliminadas após o parto, compostas por sangue, muco e restos de tecidos do interior do útero), que nos primeiros dias são serossanguinolentos e depois clareiam, as rupturas recentes de fúrcula e períneo, o colostro nas mamas e as estrias recentes avermelhadas.

São sinais de **parto antigo**:

- No Hímen: Presença de carúnculas mirtiformes (cicatriz definitivas do hímen após parto vaginal).
- No Colo do Útero: Fenda transversal com aspecto de "boca de peixe" (mulheres que nunca pariram possuem o orifício circular).
- Na Pele: Estrias nacaradas ou esbranquiçadas (a cor indica antiguidade; as bancas tentam confundir com estrias vermelhas/violáceas, que são de parto recente).
- Na Genitália Externa: Cicatrizes na fúrcula e no períneo (marcas de lacerações ou cortes cirúrgicos antigos).

Cicatriz é tecido cicatrizado, logo é sinal antigo, e não recente.

Docimásias

As docimásias são as provas de vida, exames que buscam demonstrar se o recém-nascido respirou, ou seja, se chegou a viver fora do útero, o que é decisivo na **perícia de infanticídio**.

As **respiratórias** são as mais cobradas.

- Docimásia hidrostática de Galeno: baseia-se na flutuação do tecido pulmonar aerado e é feita em tempos sucessivos, com o bloco toracopulmonar, os pulmões isolados, fragmentos e fragmentos comprimidos sob a água. Se o tecido flutua, houve respiração. Sua grande limitação é a putrefação, cujos gases podem gerar falso positivo.
- Docimásia histológica de Balthazard-Bouchut: analisa ao microscópio a distensão dos alvéolos, e por isso resiste melhor à decomposição, podendo ser aplicada até em cadáveres já em putrefação e complementando a de Galeno quando esta dá resultado duvidoso.



- Docimásia gastrointestinal de Breslau: baseada na deglutição de ar para o tubo digestivo.

Por fim, a **sexagem fetal** é o exame realizado durante a gravidez para determinar o sexo do bebê. Faz-se pela pesquisa do DNA fetal livre que circula no sangue materno, em geral a partir de cerca de oito semanas, com alta acurácia. Se for identificado o cromossomo Y, o feto é do sexo masculino; se não, feminino.



ABORTO

Aborto, em termos gerais, é a interrupção da gestação com a morte do produto da concepção. No entanto, a medicina legal e a obstetrícia divergem quanto ao conceito. Para a medicina legal, o que importa é a **interrupção da gravidez com morte do conceito**, seja ovo, embrião ou feto, independentemente do tempo de gestação. Já a obstetrícia costuma **delimitar o aborto por um marco temporal ou de peso fetal**. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera aborto apenas a interrupção da gestação que ocorre até a 20ª ou 22ª semana, ou quando o feto pesa menos de 500 gramas. Após esse período, a medicina clínica classifica o evento como parto prematuro.



Se a questão de Medicina Legal ou Direito Penal afirmar que "a interrupção provocada da gravidez no 6º mês (ou de um feto com mais de 500g) não configura aborto, pois a medicina o considera parto prematuro", a afirmativa está ERRADA.

A regra de 20/22 semanas e 500g é um protocolo exclusivo da Obstetrícia.

Para a tipificação penal, o tempo não importa, pois havendo a morte dolosa do produto da concepção antes do início do parto, o crime é de Aborto

(Lembrando que se a morte for provocada durante ou logo após o parto, entra-se na esfera do Infanticídio ou Homicídio).

Quanto à origem, **o aborto pode ser espontâneo ou natural**, quando decorre de causas próprias do organismo, ou **provocado**, quando resulta de intervenção. O provocado, por sua vez, classifica-se quanto à finalidade:

- **Terapêutico ou necessário:** praticado para salvar a vida da gestante.
- **Sentimental, também dito ético, humanitário ou moral:** quando a gravidez resulta de estupro.
- **Eugênico ou eugenésico:** voltado a evitar prole com malformação.
- **Social ou econômico:** motivado por razões financeiras ou de conveniência.
- **Honoris causa:** praticado para ocultar desonra.



No Brasil, o aborto legal está no art. 128 do Código Penal, que afasta a punição em duas hipóteses: o aborto necessário, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, e o aborto sentimental, quando a gravidez resulta de estupro. A essas duas o Supremo Tribunal Federal acrescentou, na ADPF 54, a interrupção nos casos de anencefalia, tecnicamente tratada como antecipação terapêutica do parto. Um ponto importante é que para o aborto sentimental, **basta o consentimento da gestante**, não se exigindo boletim de ocorrência, autorização judicial ou sentença condenatória do estupro.

Fora dessas hipóteses, o aborto é criminoso, e os tipos estão nos arts. 124 a 127 do Código Penal.



CP, Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: (Vide ADPF 54)

Pena - detenção, de um a três anos.

Aborto provocado por terceiro

CP, Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante:

Pena - reclusão, de três a dez anos.

CP, Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante: (Vide ADPF 54)

Pena - reclusão, de um a quatro anos.

Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze anos, ou é alienada ou debil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência

Forma qualificada

CP, Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte.

O aborto é crime de dano, e não de perigo, pois se consuma com a efetiva morte do produto da concepção.



- **Crime de Perigo:** A consumação ocorre pela simples exposição do bem jurídico a um risco (ex: porte ilegal de arma, embriaguez ao volante). A lei pune a conduta antes que o dano aconteça.
- **Crime de Dano:** Exige a efetiva lesão ou destruição do bem jurídico protegido. No caso do aborto, o bem tutelado é a vida intrauterina. Sem a destruição dessa vida, o crime não está finalizado.

Imagine que uma gestante ingira uma dose altíssima de medicação abortiva. O feto entra em sofrimento agudo, mas a equipe médica intervém a tempo e a criança sobrevive, nascendo viva e saudável.

Houve perigo para a vida intrauterina? **Sim**, um risco extremo.

O aborto foi consumado? **Não**. Como a lei penal classifica o aborto como crime de dano, a mera exposição ao risco não basta. Nesse caso, a conduta será classificada como **tentativa de aborto**, pois o resultado morte não foi alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

As hipóteses do art. 128 funcionam como causas de exclusão da ilicitude.

CP, Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: (Vide ADPF 54) (Vide ADPF 1207 MC/DF)

Aborto necessário

I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante;

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.

Quase acabando... bora!



INFANTICÍDIO E ABANDONO DE RECÉM-NASCIDO

O infanticídio está no art. 123 do Código Penal e consiste em **matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após**. É crime próprio, cuja autora típica é a mãe sob o estado puerperal, embora a doutrina discuta a possibilidade de terceiros concorrerem para o delito.

Infanticídio

CP, Art. 123 - Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após:

Pena - detenção, de dois a seis anos.

Dois elementos são essenciais e costumam ser cobrados nas questões de medicina legal: a influência do estado puerperal e a estreita ligação temporal com o parto, exigida pela expressão durante o parto ou logo após.

Para que se cogite infanticídio, é **preciso demonstrar que o recém-nascido nasceu vivo**, isto é, que respirou, o que se faz justamente pelas provas de vida (docimásias que vimos anteriormente). Se o exame revela que se tratava de **natimorto**, não há de se falar em infanticídio, pois não havia vida a ser suprimida.

Por fim, o abandono de recém-nascido, previsto no art. 134, pune quem expõe ou abandona recém-nascido para ocultar desonra própria, figura próxima, na motivação, do antigo honoris causa.

Exposição ou abandono de recém-nascido

CP, Art. 134 - Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - detenção, de um a três anos.

§ 2º - Se resulta a morte:

Pena - detenção, de dois a seis anos.

Acabou a teoria! Hora do treino com as questões!



QUESTÕES COMENTADAS



1. FUNDATEC - IGP RS/2025. Para auxílio na materialização de alguns crimes, a sexologia forense e a obstetrícia forense fornecem subsídios cruciais. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- a) São sinais de parto recente: presença de lóquios serossanguinolentos, cicatrizes róseas de colo uterino, fundo de útero abaixo da cicatriz umbilical, cicatrizes de fúrcula e períneo, e cicatrizes na porção vulvar posterior. Esses sinais podem auxiliar na perícia do aborto.
- b) Pode-se presumir gestação através de sintomas vegetativos como lipotimia, taquicardia, tonturas, polaciúria, alterações do paladar e presença de cloasma gravídico, e pode-se dar como certa a gravidez através de atraso menstrual com data bem estabelecida.
- c) Em relação aos testes rápidos de gravidez, pode ser feita análise até 72 horas após a coleta do primeiro jato de urina da manhã, desde que seja preservada em temperatura entre 2 e 8 °C. Esses testes são altamente sensíveis e têm elevada capacidade de detecção da gravidez, com baixas porcentagens de falso-positivo. Por isso, são um dos meios admitidos no meio forense para confirmação de gravidez.
- d) A docimásia histológica de Balthasar é de grande valor porque pode ser usada até mesmo em cadáveres em estado de decomposição, além de complementar os achados de outras docimásias quando elas apresentam resultados duvidosos.
- e) Para comprovação de respiração fetal (prova de vida extrauterina), pode-se utilizar a docimásia hidrostática de Galeno. Após a realização das quatro etapas do teste de mergulho do bloco torácico, é positiva quando um dos elementos do bloco flutua por completo.

Comentários:

A) Incorreta. A alternativa mistura sinais de parto recente com sinais de parto antigo. No parto recente o esperado são rupturas recentes de fúrcula e períneo, ainda avermelhadas, e não cicatrizes consolidadas. Some-se a isso que, logo após o parto, o fundo do útero fica alto, próximo à cicatriz umbilical, e vai involuindo com os dias, então se ele encontra-se abaixo da cicatriz umbilical temos sinais para um puerpério mais tardio. Esses sinais podem auxiliar em perícias relacionadas ao infanticídio.



- B) Incorreta. Atraso menstrual, ou amenorreia, é sinal de presunção, e não de certeza, por mais precisa que seja a data. Certeza são os sinais fetais, batimentos cardíacos fetais, percepção dos movimentos ativos do feto pelo examinador, palpação de partes fetais e ultrassonografia.
- C) Incorreta. O teste rápido de urina é apenas para triagem. A confirmação objetiva se dá através da dosagem do beta-hCG e na ultrassonografia.
- D) Correta. A docimásia histológica de Balthazard-Bouchut, ou Balthasar conforme descrição da banca, analisa ao microscópio a distensão dos alvéolos. Como o achado é histológico e não depende da flutuação macroscópica do tecido, ela resiste bem à decomposição e pode ser aplicada mesmo em cadáveres já em putrefação. Por isso serve tanto de forma autônoma quanto para complementar a de Galeno quando esta dá resultado duvidoso.
- E) Incorreta. Os tempos sucessivos de Galeno não são quatro mergulhos do mesmo bloco torácico. Começa-se com o bloco toracopulmonar, depois passa-se aos pulmões isolados, em seguida a fragmentos e, por fim, a fragmentos comprimidos sob a água. Essa progressão existe para diferenciar o ar da respiração do ar da putrefação, sendo o tempo da compressão o que ajuda a afastar o falso positivo dos gases putrefativos. A positividade se dá pela flutuação do tecido pulmonar repleto de ar, e não porque um dos elementos do bloco flutuou por completo após quatro mergulhos.

Gabarito: D

2. (CEBRASPE/PC-RR) No dia de finados, João, que vivia com Terezinha, viúva, aproveitou-se da visita que esta fez ao cemitério para cometer os seguintes atos com seus três filhos: com Mariana, de 18 anos de idade, com o consentimento desta, praticou coito anal e vaginal; com Margarida, de 17 anos de idade, sem o consentimento desta, praticou felação; e com Diogo, de 11 anos de idade, com o consentimento deste, praticou sexo anal e trocou carícias. Com o retorno de Terezinha, João passou a comportar-se de forma diferente, ensejando a descoberta da orgia praticada. Terezinha, então, procurou a delegacia de polícia e os envolvidos foram levados ao IML para exames.

Considerando a situação hipotética descrita acima, julgue os itens que se seguem.

É possível que se consiga coletar espermatozóides na ampola retal de Diogo e, com isso, demonstrar-se a ocorrência do crime de estupro pelo exame comparativo de DNA.

Comentários

O crime que ocorreu é estupro de vulnerável, pois Diogo é menor de 14 anos.

O item está **errado**.



3. (CEBRASPE/DPF) Considere que em uma mulher com história de estupro ocorrido há três dias tenha sido diagnosticada uma ruptura himenal, com bordos edemaciados e recobertos por fibrina. Nesse caso, o perito poderá estabelecer nexo causal entre a ruptura himenal e o delito investigado.

Comentários

O item quer saber se os sinais observados são compatíveis com estupro. Assim, os bordos edemaciados e recobertos por fibrina são sinais de inflamação e reparação compatíveis com lesão recente.

Com isso, o item está **certo**.

4. (CEBRASPE/DPF) Se, durante a realização de uma perícia para detecção de vestígios de violência sexual em uma mulher, for identificado hímen complacente, o toque ginecológico poderá ser realizado durante a perícia, para a investigação de possível estupro.

Comentários

O hímen complacente corresponde a um hímen mais elástico que o normalmente encontrado. Por isso, costuma não romper com facilidade, como na primeira relação. Assim, o toque ginecológico não irá ser o suficiente para atestar o crime de estupro.

Com isso, o item está **errado**.

5. (CEBRASPE/DPF) Se um indivíduo for azoospermico, o antígeno prostático específico não será encontrado no conteúdo do material ejaculado por esse indivíduo.

Comentários

Mesmo que o indivíduo não produza espermatozoides ou for vasectomizado, outros componentes do esperma podem ser detectados, como: líquido prostático, glicoproteína P30, antígeno prostático específico - PSA, fosfatase ácida prostática, líquido seminal.

Com isso, o item está **errado**.

6. (IBFC/Polícia Científica-PR) As perícias de casos de estupro têm como objetivo a constatação da prática de conjunção carnal ou de outro ato libidinoso. Em relação ao estupro, analise as afirmativas.

I. A presença de esperma na cavidade vaginal é um sinal que indica certeza de prática de conjunção carnal, até que se prove o contrário.

II. Nos casos do coito em pé, há maior incidência de rotura do hímen, nos quadrantes inferiores.



III. O exame de presença de fosfatase ácida é utilizado nos casos de estupro para se constatar gravidez.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão incorretas
- b) Está correta apenas a afirmativa I
- c) Está correta apenas a afirmativa III
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- e) Estão corretas apenas as afirmativas II e III

Comentários

A afirmativa I está correta.

A afirmativa II está incorreta. Coito em pé causa maior probabilidade de rotura nos quadrantes superiores do hímen.

A afirmativa III está incorreta. A fosfatase ácida indica se houve ejaculação, pois faz parte, em altas concentrações, do esperma. Porém, outros tecidos podem apresentar fosfatase ácida em concentrações menores.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

7. (IBFC/Polícia Científica-PR) Em relação às perícias de casos de estupro por ato libidinoso diverso da conjunção carnal, analise as afirmativas e em seguida, assinale a alternativa correta:

I. O exame de presença de fosfatase ácida não pode ser utilizado para os casos de estupro por ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

II. Para a análise de ato libidinoso, no exame da cavidade oral, poderá ser utilizado o exame de presença de PSA (antígeno prostático específico).

III. No exame de coito anal, além de exames de presença de esperma, o perito deverá examinar a região anal, procurando lesões que indiquem a prática do ato libidinoso.

Assinale a alternativa correta

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Está correta apenas a afirmativa III

Comentários



A afirmativa I está incorreta. O exame de fosfatase ácida pode ser utilizado.

A afirmativa II está correta.

A afirmativa III está correta.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão.

8. (FUNIVERSA/PC-DF – 2012) Pode-se afirmar que a conjunção carnal ocorre, quando há:

I - gestação.

II - presença de espermatozóide em vagina.

III - presença de antígeno prostático (psa) em vagina.

IV - ruptura de hímen.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- d) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Comentários

Todas as afirmativas são situações que confirmam a conjunção carnal. Assim, a **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

9. (Instituto AOCP - PCie PE/2024) Em casos de violência sexual, quais dos seguintes sinais físicos são frequentemente observados?

- a) Fraturas nas costelas.
- b) Arranhões superficiais no rosto.
- c) Hematomas apenas nas extremidades superiores.
- d) Lesões na região genital e perigenital.
- e) Queimaduras nas palmas das mãos.

Comentários:

- a) Incorreta. Fraturas de costela indicam trauma torácico contuso de grande energia, próprio de acidentes ou agressões dirigidas ao tórax, não é o padrão de lesões de crime sexual.
- b) Incorreta. Arranhões podem aparecer, mas de forma genérica no rosto não são um achado característico. Os estigmas ungueais concentram-se nas zonas de ataque e defesa, como pescoço, coxas, seios e região genital.



c) Incorreta. Os hematomas podem surgir em várias regiões, com destaque para a face interna das coxas, o pescoço e a região genital.

d) Correta. As lesões na região genital e perigenital são o achado mais frequente e característico da violência sexual, a partir daí o perito busca sinais de conjunção carnal e de atos libidinosos.

e) Incorreta. Queimaduras nas palmas das mãos não costumam ter relação com violência sexual.

Gabarito: D

10. (Instituto AOCP - PCie PE/2024) Em casos de estupro, alguns vestígios são primordiais para elucidação da autoria. A respeito desse tema, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() A coleta de material subungueal da vítima pode conter resquícios epiteliais do autor quando há luta e principalmente se o suspeito e a vítima possuírem lesões contusas.

() Uma mancha encontrada na calcinha da vítima pode ser testada para confirmar presença de sêmen via busca por glicoproteína P30 ou PSA pelo método enzima-imunoensaio.

() A presença de mordida pode ser considerada uma lesão feita por instrumento exclusivamente do tipo perfurante.

() Sempre que ocorre rompimento do hímen haverá extravasamento de sangue.

a) V – F – F – V.

b) F – V – V – F.

c) F – F – V – V.

d) V – V – F – F.

e) V – F – V – F.

Comentários:

A primeira afirmativa é **verdadeira**. O raspado subungueal da vítima pode conter células epiteliais do agressor, o que é mais provável quando houve luta, pois ao se defender e arranhar o agressor, a vítima leva fragmentos da pele dele para baixo das suas unhas. Lesões contusas em ambos reforçam a suspeita.

A segunda é **verdadeira**. Uma mancha na roupa íntima pode ser testada pela pesquisa da glicoproteína P30, ou PSA, pelo teste ELISA. Trata-se de um marcador prostático usado inclusive em vestígios nas vestes da vítima.

A terceira é **falsa**. A mordida não é lesão de instrumento perfurante. A mordida humana produz lesão corto-contusa.

A quarta é **falsa**. Nem todo rompimento himenal sangra, um exemplo é o hímen complacente, que permite penetração sem romper.

Gabarito: D



11. (IBFC - PCie PR/2024) Uma senhora de 45 anos de idade, foi estuprada durante a invasão de sua casa no decorrer de um assalto, envergonhada não procurou atendimento médico e dois meses após viu-se apresentando quadro clínico semelhante a uma gastroenterite. Após a realização de exame ultrassonográfico foi diagnosticada como estando grávida com idade gestacional de 8 semanas, portanto grávida do agressor. Decide então interromper a gravidez. Assinale a alternativa que apresenta qual a denominação desse tipo de aborto.

- a) Social
- b) Terapêutico
- c) Criminoso
- d) Sentimental
- e) Eugênico

Comentários:

- a) Incorreta. O aborto social, ou econômico, é o motivado por razões financeiras ou de conveniência, o que não é o caso.
- b) Incorreta. O aborto terapêutico, ou necessário, é praticado para salvar a vida da gestante.
- c) Incorreta. Não é criminoso, pois a interrupção da gravidez resultante de estupro é uma hipótese de aborto legal presente no CP, art. 128, bastando o consentimento da gestante, sem necessidade de boletim de ocorrência ou autorização judicial. Além disso, criminoso não é uma classificação quanto à finalidade.
- d) Correta. O aborto sentimental, também dito ético, humanitário ou moral, é quando a gravidez resulta de estupro. A idade gestacional de 8 semanas não muda essa classificação.
- e) Incorreta. O aborto eugênico ou eugenésico visa evitar prole com malformação, ligado a anomalias fetais.

Gabarito: D

12. (IDECAN - COGERP SE/2023) Não é considerado caso de estupro recente quando ocorre na hipótese de

- a) ruptura himenal antiga.
- b) presença de antígeno específico prostático (PSA) no ânus de um homem.
- c) presença de espermatozoide no ânus de um homem.
- d) presença de líquido seminal em vagina.
- e) hematoma em vagina.

Comentários:

- a) Correta. A ruptura himenal antiga apresenta-se cicatrizada, com bordas retraídas, esbranquiçadas e sem sinais inflamatórios.



- b) Incorreta. A presença de PSA no ânus indica sêmen, vestígio recente compatível com coito anal, então aponta para algo recente.
- c) Incorreta. Espermatozoide no ânus também é vestígio recente de ato libidinoso.
- d) Incorreta. Líquido seminal em vagina é sinal recente de conjunção carnal.
- e) Incorreta. Hematoma em vagina é lesão traumática recente.

Gabarito: A

13. (IADES - SPTC GO/2023) Crimes contra a dignidade sexual requerem perícias que se fundamentam em procedimentos técnicos específicos, como os exames subjetivo e objetivo da vítima. Com relação a esses exames, assinale a alternativa correta.

- a) As condições psíquicas da vítima são contempladas no exame objetivo específico.
- b) O peso e a estatura da vítima são avaliados e descritos durante o exame objetivo genérico.
- c) No exame subjetivo, a pericianda é analisada em posição ginecológica.
- d) No exame objetivo específico, o perito deve se restringir à nominação das lesões.
- e) Sangramentos, rupturas e orvalhamento sanguíneo são verificados no exame subjetivo.

Comentários:

- a) Incorreta. As condições psíquicas e o estado emocional da vítima são colhidos no exame subjetivo.
- b) Correta. Peso, estatura, biotipo e grau de desenvolvimento são dados gerais avaliados e descritos no exame objetivo genérico.
- c) Incorreta. A posição ginecológica é a utilizada para exame objetivo específico, voltado às regiões genital, anal e oral. O exame subjetivo é a coleta do relato e da anamnese.
- d) Incorreta. No exame objetivo específico o perito deve descrever minuciosamente as lesões, sinais e vestígios, e não apenas nomeá-los, pois é essa descrição que permite estabelecer o nexo causal.
- e) Incorreta. Sangramentos, rupturas e orvalhamento sanguíneo são achados físicos verificados no exame objetivo.

Gabarito: B

14. (IDECAN - DPT BA/Técnico de Polícia Civil/2022) É elemento de certeza de conjunção carnal recente:

- a) Presença de antígeno específico prostático (PSA) na vagina.
- b) Presença de espermatozoide no ânus.
- c) Terceiro trimestre de gestação.
- d) Ruptura himenal antiga.



e) Equimose no períneo.

Comentários:

a) Correta. PSA na vagina significa presença de sêmen no interior vaginal, que é sinal de certeza de conjunção carnal, também caracteriza evento recente, já que o marcador se detecta por até alguns dias após o ato.

b) Incorreta. Espermatozoide no ânus indica coito anal, que é ato libidinoso diverso, e não conjunção carnal, que é exclusivamente pênis na vagina.

c) Incorreta. A gravidez é sinal de certeza de conjunção carnal, porém o terceiro trimestre aponta para um evento antigo e não recente.

d) Incorreta. Ruptura himenal antiga é sinal antigo, além disso, não é exclusiva de conjunção carnal.

e) Incorreta. Equimose no períneo é sinal de violência inespecífico, não prova a cópula e, portanto, não é elemento de certeza de conjunção carnal.

Gabarito: A

15. (IDECAN - DPT BA/Técnico de Polícia Civil/2022) A parafilia que se caracteriza por obtenção de prazer sexual ao se proferir ou ouvir palavras obscenas, palavrões e agressões verbais denomina-se:

a) Coprolalia.

b) Coprofilia.

c) Riparofilia.

d) Sadismo.

e) Masoquismo.

Comentários:

A parafilia do prazer em proferir ou ouvir palavras obscenas e palavrões é a coprolalia.

As demais não se encaixam: coprofilia envolve fezes, riparofilia é a atração por pessoas sujas ou maltrapilhas, sadismo é o prazer em infligir dor e masoquismo é o prazer em sofrê-la.

Gabarito: A

16. (FGV - PC AM/2022) O aborto constitui uma espécie de crime contra a vida. Sobre o aborto, assinale a afirmativa correta.

a) É considerado crime o aborto provocado pela gestante ou por outrem, desde que com seu consentimento.

b) Provocar aborto com consentimento da gestante leva a detenção apenas do autor do aborto e não da gestante.



- c) Em caso de aborto sentimental, é necessária apresentação de boletim de ocorrência referente ao crime de estupro para autorização judicial do aborto.
- d) Abortos terapêuticos realizados por médicos necessitam de autorização judicial.
- e) Não é necessária comprovação judicial de crime sexual para que seja realizado aborto sentimental.

Comentários:

- a) Incorreta. Nem todo aborto provocado com consentimento é crime, pois existem as hipóteses legais do art. 128 (Código Penal), o necessário e o aborto em caso de estupro, além da anencefalia.

CP, Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: (Vide ADPF 54) (Vide ADPF 1207 MC/DF)

Aborto necessário

I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante;

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.

- b) Incorreta. No aborto consentido respondem tanto o terceiro que provoca, pelo art. 126, quanto a gestante que consente, pelo art. 124.
- c) Incorreta. O aborto sentimental não exige boletim de ocorrência nem autorização judicial, basta o consentimento da gestante.
- d) Incorreta. O aborto terapêutico não depende de autorização judicial. É excludente de ilicitude praticada pelo médico.
- e) Correta. Não se exige comprovação judicial do crime sexual para o aborto sentimental, basta o consentimento da gestante.

Gabarito: E

17. (FGV - PC AM/2022) Parafilias são caracterizadas por preferências sexuais incomuns. Correlacione as colunas de acordo com as definições:

- () prazer sexual dependente de contato com pessoas amarradas.
 - () atração de jovens por pessoas mais velhas.
 - () prazer sexual relacionado a ouvir palavras chulas e vulgares.
 - () prazer dependente de ter que pagar pelos serviços sexuais.
 - () prazer em relações sexuais que contenham fezes.
1. bondagismo
 2. coprofilia
 3. coprolalia



- 4. crematofilia
- 5. cronoinversão

Assinale a opção que apresenta a correlação correta, na ordem dada.

- a) 5-1-3-4-2
- b) 2-5-3-4-1
- c) 1-5-3-4-2
- d) 3-1-5-4-2
- e) 4-1-3-5-2

Comentários:

O prazer com pessoas amarradas é o bondagismo, item 1.

A atração de jovens por pessoas mais velhas é a cronoinversão, item 5.

O prazer em ouvir palavras chulas é a coprolalia, item 3.

O prazer condicionado a pagar pelos serviços sexuais é a crematofilia, item 4.

O prazer com fezes é a coprofilia, item 2.

A sequência fica 1, 5, 3, 4, 2.

Gabarito: C

18. (FGV - PC AM/2022) O crime de estupro teve sua definição modificada há alguns anos. Em relação ao tema, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V).

- () na definição atual, a vítima tem que ser menor de 14 anos.
- () na definição atual, qualquer pessoa pode ser vítima de estupro por não ser conjunção carnal um elemento necessário para o crime.
- () de acordo com a definição atual, o agressor pode ser masculino ou feminino, uma vez que não é necessária cópula para caracterizar o crime.
- () a redação atual do artigo corresponde a constranger mulher mediante violência ou grave ameaça a manter conjunção carnal.
- () a redação atual corresponde a constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F-F-V-F-V.
- b) V-F-V-F-V.
- c) F-V-V-F-V.
- d) V-V-F-V-F.
- e) F-F-V-V-F.



Comentários:

A primeira afirmativa é **falsa**. A vítima menor de 14 anos caracteriza estupro de vulnerável.

A segunda é **verdadeira**. Como a conjunção carnal deixou de ser elemento necessário depois de 2009, o estupro passou a abranger outro ato libidinoso, e qualquer pessoa pode ser vítima.

A terceira é **verdadeira**. O agressor pode ser homem ou mulher, já que não se exige cópula para caracterizar o crime.

A quarta é **falsa**. A redação atual não fala em constranger mulher a manter conjunção carnal. Fala em constranger alguém a conjunção carnal ou a outro ato libidinoso.

A quinta é **verdadeira**. Corresponde à literalidade do art. 213, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso.

Gabarito: C

19. (Instituto AOCP - PC GO/2022) Assinale a alternativa que pode sugerir uma agressão sexual.

- a) Um hímen septado.
- b) Um entalhe himenal.
- c) Um hímen imperfurado.
- d) Uma equimose na mama.
- e) Uma chanfradura himenal.

Comentários:

Hímen septado, entalhe himenal, hímen imperfurado e chanfradura himenal são variações congênitas, próprias da anatomia da pessoa, e não indicam violência sexual. O que sugere agressão é a lesão traumática, como exemplificado pela equimose na mama.

Gabarito: D

20. (Instituto AOCP - PC GO/2022) Entende-se por ato libidinoso toda prática que tem o fim de satisfazer completa ou incompletamente, com ou sem ejaculação, o apetite sexual. A esse respeito, assinale a alternativa que exemplifica a cópula carnal tópica.

- a) Sexo oral.
- b) Coito anal.
- c) Toques nas mamas.
- d) Penetração vaginal.
- e) Apalpadelas nas nádegas.

Comentários:

Cópula carnal tópica é a realizada no local próprio, a vagina, ou seja, a penetração vaginal.



As demais são atos libidinosos diversos ou topoinversões, também ditas cópulas ectópicas, como o sexo oral, o coito anal, os toques nas mamas e as apalpadelas nas nádegas.

Gabarito: D

21. (Instituto AOCP - PC GO/2022) Em relação ao estudo da Sexologia Forense, assinale a alternativa que corresponde ao tipo de hímen no qual sua elasticidade pode chegar ao ponto de permitir a penetração de corpos mais calibrosos sem se romper.

- a) Hímen múltiplo.
- b) Hímen septado.
- c) Hímen complacente.
- d) Hímen do tipo perfurado.
- e) Hímen do tipo cribiforme.

Comentários:

O hímen elástico que permite a penetração de corpos mais calibrosos sem se romper é o complacente, e por isso a sua integridade não exclui a conjunção carnal. Múltiplo e cribiforme apresentam vários óstios, o septado tem dois óstios separados por uma trabécula e o perfurado é apenas a descrição genérica de um hímen dotado de óstio.

Gabarito: C

22. (Instituto AOCP - PC GO/2022) Assinale a alternativa correta em relação à sexagem fetal.

- a) Tem grau de certeza aproximado de 50%.
- b) É feita a partir do sangue da mãe após a 18ª semana de gestação.
- c) É baseada na identificação do cromossomo X no sangue da gestante.
- d) É o exame realizado durante a gravidez para determinar o sexo do bebê.
- e) Se for identificado o cromossomo Y, pode-se afirmar que o bebê é do sexo feminino.

Comentários:

- a) Incorreta. A sexagem fetal tem alta acurácia.
- b) Incorreta. É feita pelo DNA fetal livre no sangue materno em geral a partir de cerca de 8 semanas.
- c) Incorreta. Baseia-se na identificação do cromossomo Y, e não do X. Achando o Y, o feto é masculino; não achando, feminino.
- d) Correta. É o exame realizado durante a gravidez para determinar o sexo do bebê.
- e) Incorreta. A presença do cromossomo Y indica sexo masculino, e não feminino.

Gabarito: D



23. (CEBRASPE - PC RO/2022) No ramo da sexologia forense, as parafilias podem ser compreendidas como fantasias, impulsos ou comportamentos sexuais recorrentes que, em determinadas situações, fazem surgir o interesse médico-legal especificamente relacionado a alguma prática criminosa. Considerando o trecho apresentado, é correto afirmar que a zoofilia também pode ser compreendida como

- a) gerontofilia.
- b) clismafilia.
- c) frigidez.
- d) bandagismo.
- e) bestialismo.

Comentários:

Zoofilia é sinônimo de bestialismo - prática sexual com animais.

Gerontofilia é a atração por idosos, bandagismo é o prazer dependente do contato com pessoas amarradas, frigidez é a ausência de desejo ou resposta sexual, que não é uma parafilia, e clismafilia é a excitação ligada a lavagens intestinais.

Gabarito: E

24. (CEBRASPE - PC RO/2022) Em medicina legal, admite-se a existência de, pelo menos, nove tipos de sexo. O sexo determinado pelo corpúsculo de Barr é o

- a) cromossomial.
- b) morfológico.
- c) médico-legal.
- d) cromatínico.
- e) gonadal.

Comentários:

O sexo determinado pelo corpúsculo de Barr é o cromatínico ou nuclear. Cuidado para não confundir com o cromossômico, que é o do par XX ou XY.

Gabarito: D

25. (CEBRASPE - PC RO/2022) Observa-se um aumento na comunicação dos crimes contra a liberdade sexual, principalmente devido ao maior esclarecimento da sociedade e ao melhor treinamento das unidades de segurança pública para esse fim. Considerando a temática apresentada e assuntos correlacionados, assinale a opção correta.

- a) Estupro é um evento no qual a vítima é sempre uma mulher.
- b) Estupro é um crime hediondo.



- c) São tipos de hímen, de acordo com a classificação realizada por Afrânio Peixoto e retratada por Genival França: comissurados, imperfurados, anulares, semilunares e helicoidais.
- d) A fosfatase ácida e glicoproteína P30 são encontradas em níveis iguais aos do sexo masculino na cavidade vaginal feminina.
- e) Não se deve fazer exame ginecológico de estupro em mulher virgem.

Comentários:

- a) Incorreta. Qualquer pessoa pode ser vítima de estupro, independentemente do gênero.
- b) Correta. O estupro é crime hediondo pela Lei 8.072/1990.
- c) Incorreta. Comissurados não é tipo de hímen da classificação de Afrânio Peixoto, que reúne anular, semilunar, denticulado, fimbriado, cordiforme, helicoide, apendiculado, labiado, trabeculado, triperfurado, cribiforme e imperfurado.
- d) Incorreta. A fosfatase ácida e a glicoproteína P30 têm origem prostática.
- e) Incorreta. Deve-se fazer o exame ginecológico mesmo em mulher virgem, até porque o hímen complacente permite conjunção carnal sem romper, o que torna o exame necessário.

Gabarito: B

26. (CEBRASPE - PC RO/2022) Acerca das temáticas envolvendo aborto, infanticídio e abandono de recém-nascido, assinale a opção correta.

- a) O crime de infanticídio é exclusivo da mãe puérpera.
- b) Aborto é um crime de perigo e não um delito material de dano efetivo, cujo momento consumativo ocorre com a morte do produto da concepção, seja ovo, embrião ou feto ou nascido vivo inadaptado.
- c) A obstetrícia e a medicina legal apresentam divergência em relação ao conceito de aborto.
- d) No abortamento não se admite o conceito de tentativa.
- e) Na conceituação do aborto, em medicina legal, importa o tempo gestacional em que ocorre a interrupção da prenhez.

Comentários:

- a) Incorreta. *Infanticídio - CP, Artigo 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após: Pena – detenção, de 2 a 6 anos.* A autora típica do infanticídio é a mãe sob estado puerperal. Aqui poderíamos considerar correta, mas a justificativa da banca é a palavra exclusivo, por conta de admitir-se a possibilidade de coautoria do pai. Questão polêmica!!
- b) Incorreta. O aborto é crime de dano, e não de perigo, pois se consuma com a efetiva morte do produto da concepção. Trata-se de delito material.
- c) Correta. A medicina legal considera aborto a morte do concepto independentemente do tempo de gestação, enquanto a obstetrícia delimita por marco temporal ou de peso.



d) Incorreta. Admite-se sim a tentativa de aborto. Como é crime de dano, se a morte não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, há tentativa.

e) Incorreta. Para a medicina legal e para a tipificação penal o tempo gestacional não importa, o que importa é a morte dolosa do produto da concepção. O uso de marco temporal é próprio da obstetrícia.

Gabarito: C



LISTA DE QUESTÕES

1. FUNDATEC - IGP RS/2025. Para auxílio na materialização de alguns crimes, a sexologia forense e a obstetrícia forense fornecem subsídios cruciais. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- a) São sinais de parto recente: presença de lóquios serossanguinolentos, cicatrizes róseas de colo uterino, fundo de útero abaixo da cicatriz umbilical, cicatrizes de fúrcula e períneo, e cicatrizes na porção vulvar posterior. Esses sinais podem auxiliar na perícia do aborto.
- b) Pode-se presumir gestação através de sintomas vegetativos como lipotimia, taquicardia, tonturas, polaciúria, alterações do paladar e presença de cloasma gravídico, e pode-se dar como certa a gravidez através de atraso menstrual com data bem estabelecida.
- c) Em relação aos testes rápidos de gravidez, pode ser feita análise até 72 horas após a coleta do primeiro jato de urina da manhã, desde que seja preservada em temperatura entre 2 e 8 °C. Esses testes são altamente sensíveis e têm elevada capacidade de detecção da gravidez, com baixas porcentagens de falso-positivo. Por isso, são um dos meios admitidos no meio forense para confirmação de gravidez.
- d) A docimásia histológica de Balthasar é de grande valor porque pode ser usada até mesmo em cadáveres em estado de decomposição, além de complementar os achados de outras docimásias quando elas apresentam resultados duvidosos.
- e) Para comprovação de respiração fetal (prova de vida extrauterina), pode-se utilizar a docimásia hidrostática de Galeno. Após a realização das quatro etapas do teste de mergulho do bloco torácico, é positiva quando um dos elementos do bloco flutua por completo.

2. (CEBRASPE/PC-RR) No dia de finados, João, que vivia com Terezinha, viúva, aproveitou-se da visita que esta fez ao cemitério para cometer os seguintes atos com seus três filhos: com Mariana, de 18 anos de idade, com o consentimento desta, praticou coito anal e vaginal; com Margarida, de 17 anos de idade, sem o consentimento desta, praticou felação; e com Diogo, de 11 anos de idade, com o consentimento deste, praticou sexo anal e trocou carícias. Com o retorno de Terezinha, João passou a comportar-se de forma diferente, ensejando a descoberta da orgia praticada. Terezinha, então, procurou a delegacia de polícia e os envolvidos foram levados ao IML para exames.

Considerando a situação hipotética descrita acima, julgue os itens que se seguem.

É possível que se consiga coletar espermatozóides na ampola retal de Diogo e, com isso, demonstrar-se a ocorrência do crime de estupro pelo exame comparativo de DNA.



3. (CEBRASPE/DPF) Considere que em uma mulher com história de estupro ocorrido há três dias tenha sido diagnosticada uma ruptura himenal, com bordos edemaciados e recobertos por fibrina. Nesse caso, o perito poderá estabelecer nexo causal entre a ruptura himenal e o delito investigado.

4. (CEBRASPE/DPF) Se, durante a realização de uma perícia para detecção de vestígios de violência sexual em uma mulher, for identificado hímen complacente, o toque ginecológico poderá ser realizado durante a perícia, para a investigação de possível estupro.

5. (CEBRASPE/DPF) Se um indivíduo for azoospermico, o antígeno prostático específico não será encontrado no conteúdo do material ejaculado por esse indivíduo.

6. (IBFC/Polícia Científica-PR) As perícias de casos de estupro têm como objetivo a constatação da prática de conjunção carnal ou de outro ato libidinoso. Em relação ao estupro, analise as afirmativas.

I. A presença de espermatozoides na cavidade vaginal é um sinal que indica certeza de prática de conjunção carnal, até que se prove o contrário.

II. Nos casos de coito em pé, há maior incidência de ruptura do hímen, nos quadrantes inferiores.

III. O exame de presença de fosfatase ácida é utilizado nos casos de estupro para se constatar gravidez.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão incorretas
- b) Está correta apenas a afirmativa I
- c) Está correta apenas a afirmativa III
- d) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- e) Estão corretas apenas as afirmativas II e III

7. (IBFC/Polícia Científica-PR) Em relação às perícias de casos de estupro por ato libidinoso diverso da conjunção carnal, analise as afirmativas e em seguida, assinale a alternativa correta:



- I. O exame de presença de fosfatase ácida não pode ser utilizado para os casos de estupro por ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
- II. Para a análise de ato libidinoso, no exame da cavidade oral, poderá ser utilizado o exame de presença de PSA (antígeno prostático específico).
- III. No exame de coito anal, além de exames de presença de esperma, o perito deverá examinar a região anal, procurando lesões que indiquem a prática do ato libidinoso.

Assinale a alternativa correta

- a) Todas as afirmativas estão corretas
- b) Estão corretas apenas as afirmativas I e II
- c) Estão corretas apenas as afirmativas II e III
- d) Está correta apenas a afirmativa II
- e) Está correta apenas a afirmativa III

8. (FUNIVERSA/PC-DF – 2012) Pode-se afirmar que a conjunção carnal ocorre, quando há:

- I - gestação.
- II - presença de espermatozóide em vagina.
- III - presença de antígeno prostático (psa) em vagina.
- IV - ruptura de hímen.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- d) Todas as afirmativas são verdadeiras.

9. (Instituto AOCP - PCie PE/2024) Em casos de violência sexual, quais dos seguintes sinais físicos são frequentemente observados?

- a) Fraturas nas costelas.
- b) Arranhões superficiais no rosto.
- c) Hematomas apenas nas extremidades superiores.
- d) Lesões na região genital e perigenital.
- e) Queimaduras nas palmas das mãos.



10. (Instituto AOCP - PCie PE/2024) Em casos de estupro, alguns vestígios são primordiais para elucidação da autoria. A respeito desse tema, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() A coleta de material subungueal da vítima pode conter resquícios epiteliais do autor quando há luta e principalmente se o suspeito e a vítima possuírem lesões contusas.

() Uma mancha encontrada na calcinha da vítima pode ser testada para confirmar presença de sêmen via busca por glicoproteína P30 ou PSA pelo método enzima-imunoensaio.

() A presença de mordida pode ser considerada uma lesão feita por instrumento exclusivamente do tipo perfurante.

() Sempre que ocorre rompimento do hímen haverá extravasamento de sangue.

a) V – F – F – V.

b) F – V – V – F.

c) F – F – V – V.

d) V – V – F – F.

e) V – F – V – F.

11. (IBFC - PCie PR/2024) Uma senhora de 45 anos de idade, foi estuprada durante a invasão de sua casa no decorrer de um assalto, envergonhada não procurou atendimento médico e dois meses após viu-se apresentando quadro clínico semelhante a uma gastroenterite. Após a realização de exame ultrassonográfico foi diagnosticada como estando grávida com idade gestacional de 8 semanas, portanto grávida do agressor. Decide então interromper a gravidez. Assinale a alternativa que apresenta qual a denominação desse tipo de aborto.

a) Social

b) Terapêutico

c) Criminoso

d) Sentimental

e) Eugênico

12. (IDECAN - COGERP SE/2023) Não é considerado caso de estupro recente quando ocorre na hipótese de

a) ruptura himenal antiga.

b) presença de antígeno específico prostático (PSA) no ânus de um homem.

c) presença de espermatozoide no ânus de um homem.

d) presença de líquido seminal em vagina.

e) hematoma em vagina.



13. (IADES - SPTC GO/2023) Crimes contra a dignidade sexual requerem perícias que se fundamentam em procedimentos técnicos específicos, como os exames subjetivo e objetivo da vítima. Com relação a esses exames, assinale a alternativa correta.

- a) As condições psíquicas da vítima são contempladas no exame objetivo específico.
- b) O peso e a estatura da vítima são avaliados e descritos durante o exame objetivo genérico.
- c) No exame subjetivo, a pericianda é analisada em posição ginecológica.
- d) No exame objetivo específico, o perito deve se restringir à nominação das lesões.
- e) Sangramentos, rupturas e orvalhamento sanguíneo são verificados no exame subjetivo.

14. (IDECAN - DPT BA/Técnico de Polícia Civil/2022) É elemento de certeza de conjunção carnal recente:

- a) Presença de antígeno específico prostático (PSA) na vagina.
- b) Presença de espermatozoide no ânus.
- c) Terceiro trimestre de gestação.
- d) Ruptura himenal antiga.
- e) Equimose no períneo.

15. (IDECAN - DPT BA/Técnico de Polícia Civil/2022) A parafilia que se caracteriza por obtenção de prazer sexual ao se proferir ou ouvir palavras obscenas, palavrões e agressões verbais denomina-se:

- a) Coprolalia.
- b) Coprofilia.
- c) Riparofilia.
- d) Sadismo.
- e) Masoquismo.

16. (FGV - PC AM/2022) O aborto constitui uma espécie de crime contra a vida. Sobre o aborto, assinale a afirmativa correta.

- a) É considerado crime o aborto provocado pela gestante ou por outrem, desde que com seu consentimento.
- b) Provocar aborto com consentimento da gestante leva a detenção apenas do autor do aborto e não da gestante.
- c) Em caso de aborto sentimental, é necessária apresentação de boletim de ocorrência referente ao crime de estupro para autorização judicial do aborto.
- d) Abortos terapêuticos realizados por médicos necessitam de autorização judicial.



e) Não é necessária comprovação judicial de crime sexual para que seja realizado aborto sentimental.

17. (FGV - PC AM/2022) Parafilias são caracterizadas por preferências sexuais incomuns. Correlacione as colunas de acordo com as definições:

- () prazer sexual dependente de contato com pessoas amarradas.
- () atração de jovens por pessoas mais velhas.
- () prazer sexual relacionado a ouvir palavras chulas e vulgares.
- () prazer dependente de ter que pagar pelos serviços sexuais.
- () prazer em relações sexuais que contenham fezes.

- 1. bondagismo
- 2. coprofilia
- 3. coprolalia
- 4. crematofilia
- 5. cronoinversão

Assinale a opção que apresenta a correlação correta, na ordem dada.

- a) 5-1-3-4-2
- b) 2-5-3-4-1
- c) 1-5-3-4-2
- d) 3-1-5-4-2
- e) 4-1-3-5-2

18. (FGV - PC AM/2022) O crime de estupro teve sua definição modificada há alguns anos. Em relação ao tema, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V).

- () na definição atual, a vítima tem que ser menor de 14 anos.
- () na definição atual, qualquer pessoa pode ser vítima de estupro por não ser conjunção carnal um elemento necessário para o crime.
- () de acordo com a definição atual, o agressor pode ser masculino ou feminino, uma vez que não é necessária cópula para caracterizar o crime.
- () a redação atual do artigo corresponde a constranger mulher mediante violência ou grave ameaça a manter conjunção carnal.
- () a redação atual corresponde a constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) F-F-V-F-V.



- b) V-F-V-F-V.
- c) F-V-V-F-V.
- d) V-V-F-V-F.
- e) F-F-V-V-F.

19. (Instituto AOCP - PC GO/2022) Assinale a alternativa que pode sugerir uma agressão sexual.

- a) Um hímen septado.
- b) Um entalhe himenal.
- c) Um hímen imperfurado.
- d) Uma equimose na mama.
- e) Uma chanfradura himenal.

20. (Instituto AOCP - PC GO/2022) Entende-se por ato libidinoso toda prática que tem o fim de satisfazer completa ou incompletamente, com ou sem ejaculação, o apetite sexual. A esse respeito, assinale a alternativa que exemplifica a cópula carnal tópica.

- a) Sexo oral.
- b) Coito anal.
- c) Toques nas mamas.
- d) Penetração vaginal.
- e) Apalpadelas nas nádegas.

21. (Instituto AOCP - PC GO/2022) Em relação ao estudo da Sexologia Forense, assinale a alternativa que corresponde ao tipo de hímen no qual sua elasticidade pode chegar ao ponto de permitir a penetração de corpos mais calibrosos sem se romper.

- a) Hímen múltiplo.
- b) Hímen septado.
- c) Hímen complacente.
- d) Hímen do tipo perfurado.
- e) Hímen do tipo cribiforme.

22. (Instituto AOCP - PC GO/2022) Assinale a alternativa correta em relação à sexagem fetal.

- a) Tem grau de certeza aproximado de 50%.
- b) É feita a partir do sangue da mãe após a 18ª semana de gestação.



- c) É baseada na identificação do cromossomo X no sangue da gestante.
- d) É o exame realizado durante a gravidez para determinar o sexo do bebê.
- e) Se for identificado o cromossomo Y, pode-se afirmar que o bebê é do sexo feminino.

23. (CEBRASPE - PC RO/2022) No ramo da sexologia forense, as parafilias podem ser compreendidas como fantasias, impulsos ou comportamentos sexuais recorrentes que, em determinadas situações, fazem surgir o interesse médico-legal especificamente relacionado a alguma prática criminosa. Considerando o trecho apresentado, é correto afirmar que a zoofilia também pode ser compreendida como

- a) gerontofilia.
- b) clismafilia.
- c) frigidez.
- d) bandagismo.
- e) bestialismo.

24. (CEBRASPE - PC RO/2022) Em medicina legal, admite-se a existência de, pelo menos, nove tipos de sexo. O sexo determinado pelo corpúsculo de Barr é o

- a) cromossomial.
- b) morfológico.
- c) médico-legal.
- d) cromatínico.
- e) gonodal.

25. (CEBRASPE - PC RO/2022) Observa-se um aumento na comunicação dos crimes contra a liberdade sexual, principalmente devido ao maior esclarecimento da sociedade e ao melhor treinamento das unidades de segurança pública para esse fim. Considerando a temática apresentada e assuntos correlacionados, assinale a opção correta.

- a) Estupro é um evento no qual a vítima é sempre uma mulher.
- b) Estupro é um crime hediondo.
- c) São tipos de hímen, de acordo com a classificação realizada por Afrânio Peixoto e retratada por Genival França: comissurados, imperfurados, anulares, semilunares e helicoidais.
- d) A fosfatase ácida e glicoproteína P30 são encontradas em níveis iguais aos do sexo masculino na cavidade vaginal feminina.
- e) Não se deve fazer exame ginecológico de estupro em mulher virgem



26. (CEBRASPE - PC RO/2022) Acerca das temáticas envolvendo aborto, infanticídio e abandono de recém-nascido, assinale a opção correta.

- a) O crime de infanticídio é exclusivo da mãe puérpera.
- b) Aborto é um crime de perigo e não um delito material de dano efetivo, cujo momento consumativo ocorre com a morte do produto da concepção, seja ovo, embrião ou feto ou nascido vivo inadaptado.
- c) A obstetrícia e a medicina legal apresentam divergência em relação ao conceito de aborto.
- d) No abortamento não se admite o conceito de tentativa.
- e) Na conceituação do aborto, em medicina legal, importa o tempo gestacional em que ocorre a interrupção da prenhez.



GABARITO

1. D
2. ERRADO
3. CERTO
4. ERRADO
5. ERRADO
6. B
7. C
8. D
9. D
- 10.D
- 11.D
- 12.A
- 13.B
- 14.A
- 15.A
- 16.E
- 17.C
- 18.C
- 19.D
- 20.D
- 21.C
- 22.D
- 23.E
- 24.D
- 25.B
- 26.C





ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.